

Verhältnisse der dortigen Gemeinde untersuchen und neu ordnen auf Grund des von ihm geschriebenen göttlichen Gesetzbuchs (v. 14).

2) Dies Gesetzbuch erhält bindende Kraft für die Juden in 'Abarnaharâ. Ezra soll Richter einsetzen, welche nach demselben Recht sprechen, er soll die, welche es nicht kennen, darin unterweisen; wer es nicht anerkennt, soll je nach der Schwere seines Vergehens zu den gesetzlichen Leibes- und Vermögensstrafen verurtheilt werden (v. 25. 26).

Diese Bestimmung, die vielfach Anstoss erregt hat, ist die unentbehrlichste in dem ganzen Erlass. Das Gesetzbuch Ezras ist durch diesen als bindendes Grundgesetz der jüdischen Gemeinde eingeführt worden (Neh. 8 – 10); die, welche sich seinen Anordnungen nicht fügen, werden aus der Gemeinde ausgestossen, ihre Habe wird gebannt (Ezra 10, 8). Das Gesetz enthält, wie der Qorân, nicht nur religiöse, sondern auch rechtliche Vorschriften, vor allem zahlreiche Strafbestimmungen gegen die, welche es übertreten, ferner Bestimmungen über die Stellung und das Verhalten der nicht zur Gemeinde gehörigen Bewohner des Landes — Bestimmungen, die, wie nicht vergessen werden darf, selbst die römische Regierung theilweise anerkannt hat. Das Gesetz ist nicht eine private Abmachung zwischen den Mitgliedern eines religiösen Conventikels, sondern das rechtlich bindende Grundgesetz einer vom Staate anerkannten Gemeinde. Die Einführung eines derartigen Gesetzbuchs für einen bestimmten Kreis von Unterthanen ist nur möglich, wenn es vom Reich sanktionirt, wenn es königliches Gesetz geworden ist. Das wird v. 26 ausdrücklich ausgesprochen. Die Wendung „jedem, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht befolgt, soll der Process gemacht werden“, ist so wenig anstössig, dass sie im Gegentheil ganz unentbehrlich ist.¹⁾

Bindende Gültigkeit hat das Gesetz für „das ganze Volk in 'Abarnaharâ כָּל־עַמָּא דִּרִּי בִּבְרִי נַחֲרָא“ v. 25. Dass unter „Volk“ hier nur das israelitische Volk, d. i. die jüdische Gemeinde,

¹⁾ Analog ist es, wenn Antiochos III., nachdem er Judaea den Lagiden abgenommen hat, in seinem Rescript Jos. XII, 142 bestimmt: πολιτενέσθων δὲ πάντες οἱ ἐκ τοῦ ἔθνους κατὰ τοὺς πατριῶνος νόμους.